



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-37632963- -APN-DGD#MP - CONC. 1649

VISTO el Expediente N° EX-2018-37632963- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación, notificada el día 6 de agosto de 2018, consiste en la adquisición, por parte de la firma CAPEX S.A., del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de la participación en la Concesión de Explotación de Hidrocarburos sobre el área Pampa del Castillo – La Guitarra, Provincia del CHUBUT, a las firmas ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. y PETROMINERA CHUBUT S.E.

Que la citada operación de concentración económica, se instrumentó a través de sendos Contratos de Cesión, el primero de ellos celebrado entre las firmas CAPEX S.A. y ENAPSIPETROL ARGENTINA S.A., mediante el cual, esta última transfirió la totalidad de su porcentaje de participación en el área Pampa del Castillo – La Guitarra, el cual asciende al OCHENTA Y OCHO POR CIENTO (88 %) de la concesión de dicho bloque.

Que las firmas CAPEX S.A. y PETROMINERA CHUBUT S.E. suscribieron un convenio de cesión mediante el cual la firma PETROMINERA CHUBUT S.E. transfirió un porcentaje de participación equivalente al SIETE POR CIENTO (7 %) de la concesión reseñada.

Que, como resultado de ambas operaciones, la firma CAPEX S.A. ostenta ahora el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de participación de la concesión de explotación del área Pampa del Castillo – La Guitarra, siendo la firma PETROMINERA CHUBUT S.E. titular del CINCO POR CIENTO (5 %) restante.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 1 de agosto de 2018.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma,

conforme a lo previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$ 2.000.000.000,00) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 12 de octubre de 2018, correspondiente a la “CONC. 1649”, aconsejando al entonces señor Secretario de Comercio, autorizar la operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición por parte de la firma CAPEX S.A., del NOVENTA Y CINCO (95 %) de participación en la Concesión de Explotación de Hidrocarburos sobre el área Pampa del Castillo – La Guitarra, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición, por parte de la firma CAPEX S.A. del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de participación en la Concesión de Explotación de Hidrocarburos sobre el área Pampa del Castillo – La Guitarra, Provincia del CHUBUT, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 12 de octubre de 2018, correspondiente a la “CONC. 1649”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2018-51567879-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BIRCHER Delia Marisa
Date: 2018.11.23 13:13:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.11.23 13:13:55 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 1649 - DICTAMEN- ART. 13 a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2018-37632963—APN-DGD#MP del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “CONC. 1649 – CAPEX S.A., ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. Y PETROMINERA CHUBUT S.E. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 LEY 27.442.”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 6 de agosto de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición, por parte de la firma CAPEX S.A. (en adelante, "CAPEX"), del noventa y cinco (95%) de participación en la Concesión de Explotación de Hidrocarburos sobre el área «Pampa del Castillo – La Guitarra» —bloque ubicado en la provincia de Chubut— a ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. y PETROMINERA CHUBUT S.E. (en adelante, "PETROMINERA").
2. La transacción se produce mediante sendos «Contratos de Cesión», el primero de ellos celebrado entre CAPEX y ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A., mediante el cual la segunda transfirió la totalidad de su porcentaje de participación en el área «Pampa del Castillo – La Guitarra» —este porcentaje ascendía al 88% de la concesión de dicho bloque.
3. Simultáneamente, fue celebrado entre CAPEX y PETROMINERA un convenio de cesión mediante el cual PETROMINERA transfirió un porcentaje de participación equivalente al 7% de la concesión reseñada.
4. Producto de ambas operaciones, CAPEX ostenta ahora el 95% de participación de la concesión de explotación de «Pampa del Castillo – La Guitarra», siendo PETROMINERA la titular del 5% restante.
5. En esa línea, cabe destacar que «Pampa del Castillo – La Guitarra» es un área ubicada en la provincia de Chubut que, de acuerdo a lo informado por las partes, produce petróleo de tipo «ESCALANTE» (24,1 °API y 0,19% S).
6. CAPEX es una compañía argentina controlada por la familia Götz, la cual se encuentra activa en el sector de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica (tanto de fuentes convencionales como renovables) y el procesamiento de gas natural.
7. Corresponde mencionar que en estos sectores operan otras compañías controladas por la familia Götz; entre ellas COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. —titular de la concesión de explotación del área «Diadema», ubicada en la provincia de Chubut—; INTERENERGY ARGENTINA S.A. —presta servicios de operación y mantenimiento de

yacimientos en explotación, encontrándose a cargo transitoriamente de la operación del yacimiento «Bella Vista Oeste», en la provincia de Chubut—; HYCHICO S.A. —dedicada a la generación de energía eléctrica a través de tecnologías renovables y también a la venta de oxígeno y nitrógeno—; E G WIND S.A. —creada bajo la «Ronda 2» del programa RENOVAR, en virtud de la adjudicación de un contrato de abastecimiento de energía con CAMMESA—; y SERVICIOS BUPRONEU S.A. —que brinda servicios de procesamiento de gas natural para la extracción de líquidos (LPG y gasolina).

8. El grupo económico controlado por la familia Götz desarrolla también actividades vinculadas a la agricultura, ganadería y la forestación a través de numerosas afiliadas, entre ellas, destacan las firmas ALPARAMIS S.A., CAMP COOLEY EL BAGUAL S.A. y MELIQUINA S.A.

9. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 1 de agosto de 2018. La operación se notificó el tercer día hábil posterior al del cierre indicado.¹

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

3.1. Naturaleza de la operación

10. Como fue expuesto, la presente operación consiste en la adquisición, por parte de CAPEX, del 95% de la concesión de explotación «Pampa del Castillo - La Guitarra» —un bloque ubicado en la Provincia de Chubut.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las Empresas Afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
CAPEX S.A.	Generación de energía eléctrica de la central térmica «Agua del Cajón», en la provincia de Neuquén. Exploración y explotación de hidrocarburos.
COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. INTERENERGY ARGENTINA S.A.	Exploración y explotación de hidrocarburos.
HYCHICO S.A.	Generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables de energía.
E G WIND S.A.	Sociedad de propósito específico creada bajo la «Ronda 2» del programa RENOVAR, en virtud de la adjudicación de un contrato de abastecimiento de energía proveniente de fuentes renovables (en este caso energía eólica) con CAMMESA.
SERVICIOS BUPRONEU S.A.	Servicios de procesamiento de gas natural para la extracción de líquidos (LPG y gasolina). Este procesamiento se realiza a través de una planta propia ubicada en el yacimiento «Agua del Cajón», en la provincia de Neuquén.
ALPARAMIS S.A.	Venta de artículos de regalería al por menor y mayor Producción agrícola y ganadera.
CAMP COOLEY EL BAGUAL S.A.	Cría de ganado bovino en establecimientos ubicados en el norte del país.
BOSQUE PATAGÓNICO S.A.	Producción y comercialización de rollizos en la región patagónica.

MELIQUINA S.A.	
PUYEL S.A.	Servicios de transporte aéreo no regular en el continente americano.
HORKLA S.A.	Prestación de servicios forestales en la región patagónica.
BOSQUE ANDINO S.A.	Prestación de servicios forestales. Producción ganadera en la provincia de Neuquén.
Objeto	
Área «Pampa del Castillo – La Guitarra»	Concesión para la producción de hidrocarburos sobre el área «Pampa del Castillo – La Guitarra », localizada en la provincia de Chubut. Concesiones de transporte de petróleo y gas en el área «Cerro Bandera».

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

11. En virtud de las actividades realizadas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica al nacional.

3.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas natural

12. A continuación, se visualizan la producción de petróleo, en función de sus participaciones en UTEs y concesiones, y las participaciones del grupo comprador y el área objeto.

Tabla 2 | Volúmenes de Petróleo y participaciones. Período 2015 - 2017

Petróleo	2015		2016		2017	
	m3	Participación	m3	Participación	m3	Participación
Total Argentina	30.897.618	100,00%	29.707.626	100,00%	27.827.102	100,00%
Grupo Comprador	690.516	2,23%	730.614	2,46%	726.666	2,61%
Área Objeto	245.648	0,80%	233.669	0,79%	193.145	0,69%
TOTAL	936.164	3,03%	964.283	3,25%	919.811	3,31%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes e información del MINEM.

13. Con el mismo criterio, se exponen en el siguiente cuadro la producción (Mm3) y participaciones de gas.

Tabla 3 | Volúmenes de gas y participaciones. Período 2015 - 2017

Gas	2015		2016		2017	
	m3	Participación	m3	Participación	m3	Participación
Total Argentina	42.905.533	100,00%	44.987.754	100,00%	44.612.407	100,00%
Grupo Comprador	557.526	1,30%	567.538	1,26%	577.452	1,29%
Área Objeto	6.074	0,01%	5.594	0,01%	4.224	0,01%
TOTAL	563.600	1,31%	573.132	1,27%	581.676	1,30%

14. Tal como se desprende de los cuadros precedentes, el fortalecimiento del grupo comprador es inferior al 1% en el mercado de exploración y explotación de petróleo, e insignificante en el de gas.

15. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

3.3. Cláusulas de restricciones accesorias

16. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

17. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los Artículos 9 y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

18. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7, inciso (d), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

19. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$2.000.000.000,00)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²

IV. PROCEDIMIENTO

20. El día 6 de agosto de 2018, CAPEX, ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. y PETROMINERA notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

21. El día 28 de agosto de 2018 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoseles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 31 de agosto de 2018.

22. Con fecha 28 de agosto de 2018, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 17 de la Ley N° 27.442, se solicitó al MINISTERIO DE ENERGÍA DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.

23. En relación a lo consignado en el párrafo anterior, cabe destacar que el MINISTERIO DE ENERGÍA DE LA NACIÓN no ha brindado una respuesta a la intervención que oportunamente se le solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 17 de la Ley N° 27.442 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tienen objeción alguna que formular a la misma.

24. Finalmente, con fecha 19 de septiembre de 2018, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 14 de Ley N° 27.442 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

25. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8 de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

26. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio la adquisición, por parte de la firma CAPEX S.A., del noventa y cinco (95%) de participación en la Concesión de Explotación de Hidrocarburos sobre el área «Pampa del Castillo – La Guitarra»., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso (a), de la Ley N° 27.442.

Se deja constancia que el Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de Licencia

-
- 1 Ver presentación de fecha 19 de septiembre de 2018 (N° de Orden 11, pág. 12).
- 2 Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web" (el destacado es nuestro).

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.12 15:13:13 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.12 15:33:12 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.12 15:42:52 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.12 16:00:24 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.12 16:00:32 -03'00'